



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. VIII CIVILE

così composta:

dott. Nicola Pannullo Presidente

dott. Giampiero Barrasso Consigliere

dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nella causa civile di II° grado iscritta al n.3680 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18-6-2020 e vertente

tra

Parte_1 (c.f. *CodiceFiscale_1* e *Parte_2* (c.f. *CodiceFiscale_2*),
nella qualità di eredi di *Persona_1* , elett.te dom.tr in Roma, via dei Gracchi n.128, presso lo
studio dell' avv. Stefano Piras, che le rappresenta e difende, unitamente all'avv. Cristina Belei, in
virtù di procura in atti

Appellanti

e

Controparte_1 (c.f. *CodiceFiscale_3*), elett.te dom.ta in Roma, via Luigi Settembrini n.38 presso lo studio dell' avv. Marianna Barlati che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti

Appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza n.5202/13 emessa dal Tribunale di Roma

Conclusioni per gli appellanti: come in atti

Conclusioni per l'appellata: come in atti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato *Controparte_1* conveniva in giudizio innanzi, al Tribunale di Roma, *Persona_1* e *CP_2* esponendo che

-in virtù di contratto per notaio *Per_2* del 6-12-91 era comproprietaria, unitamente a *Per_1* [...], di un appartamento sito in Roma, via degli Orti della Farnesina 54B int.1, composto da sei camere e servizi posti al primo, secondo e terzo piano e di un garage a pian terreno;

-su tale immobile gravava un diritto di usufrutto in favore di *CP_2*

-l'appartamento, in origine unico, veniva suddiviso in due unità immobiliari contraddistinte dagli interni nn.1 e 1 bis, quest'ultimo comprendente il vano garage;

-le parti avevano raggiunto un accordo sulla divisione del cespite nel senso di attribuire a *Per_1* [...] la proprietà dell'appartamento interno n.1 bis ed a *Controparte_1* quello contraddistinto dall' interno n.1;

Testimone_1 sottoscriveva preliminare di vendita della porzione immobiliare a lui attribuita;

-il relativo rogito notarile veniva sottoscritto da tutte le parti intestatarie nonché dall'usufruttuaria;

-a seguito di apposita valutazione dei cespiti, veniva stabilito che, a titolo di conguaglio, avrebbe ricevuto la somma di €56.810,26, importo che le veniva corrisposto direttamente dagli acquirenti;

-sulla scorta delle intese verbali si sarebbe dovuto procedere alla formale intestazione dell'appartamento interno n.1, ma il convenuto negava l'assunzione di qualsiasi impegno al riguardo.

Chiedeva accertarsi la piena validità giuridica della divisione di fatto del bene, avvenuta per comune volontà delle parti, e l' emissione di una sentenza che facesse luogo dell'atto pubblico di trasferimento dell'appartamento int.1; in via subordinata lo scioglimento della comunione con assegnazione per intero del cespite.

Si costituivano *Testimone_1* e *CP_2* i quali chiedevano il rigetto della domanda; eccepivano l'inesistenza di un accordo scritto e la inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. nonché la prescrizione del diritto alla stipulazione del contratto definitivo.

A seguito del decesso di *Testimone_1* il processo veniva dichiarato interrotto e successivamente riassunto nei confronti degli eredi *Parte_1* e *Parte_2* che si costituivano in giudizio.

La causa, istruita con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con sentenza n.5202/13; il Tribunale di Roma dichiarava lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Roma censito al foglio 240 part.251 sub 22. assegnandolo per intero nella quota spettante a *Controparte_1* e dichiarava la compensazione delle spese processuali.

Osservava il Tribunale che

-dai documenti versati in atti emergeva che l'immobile occupato da *Testimone_1* era stato venduto con atto pubblico del 24-9-1993;

-eseguita una sommaria stima comparativa dei cespiti, all'attrice, in base all'accordo raggiunto, spettava un conguaglio di £.110.000.000 (€58.810,26), importo che veniva effettivamente corrisposto mediante attribuzione di una quota del prezzo pagato dagli acquirenti;

- a tale operazione sarebbe dovuta seguire la formale ed esclusiva intestazione dell'unità immobiliare int.1 in favore di *Controparte_1* ;
- la documentazione prodotta comprovava la tesi sostenuta dall'attrice e la volontà delle parti di procedere ad una divisione parziale del patrimonio comune;
- la valutazione globale dei beni veniva effettuata dalle parti nel momento in cui addivennero alla vendita dell'unità immobiliare int.1 bis comprendente il garage;
- a conferma della condivisa valutazione del compendio all'epoca della divisione parziale, l'attrice chiedeva l'assegnazione in via principale senza ulteriore conguaglio;
- non sussistendo un preliminare scritto di divisione doveva essere rigettata la domanda principale formulata ex art. 2932 c.c., meritando invece accoglimento quella di scioglimento della comunione con assegnazione dell'unità immobiliare int. 1 all'attrice senza alcun conguaglio in denaro;
- l'eccezione di prescrizione era inammissibile ed infondata vertendo la controversia su un diritto potestativo imprescrittibile.

Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, *Parte_1* e *Parte_2* , chiedendone la riforma.

Resisteva *Controparte_1* .

La causa all'udienza del 19-6-2020, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva posta in deliberazione

Motivi della decisione

Con tre motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, le appellanti deducono come contraddittoria la decisione del giudice di primo grado che, da una parte, riconosceva l'insussistenza di un accordo scritto e, dall'altra, ricomprendeva nella massa da dividere un bene che era stato oggetto di separata ed autonoma vendita.

Assumono che la divisione non avrebbe dovuto riguardare il cespite precedentemente alienato ma esclusivamente l'appartamento contraddistinto dall'interno n.1.

Adducono che all'epoca del trasferimento dell'unità immobiliare int.1 bis, avvenuto nel 1993, non esisteva alcun accordo tra le parti riguardo allo scioglimento della comunione e che l'alienazione costituiva una autonoma ed indipendente operazione ovvero "un semplice atto di disposizione di uno dei beni in comproprietà".

Reiterano l'eccezione di prescrizione in riferimento alla domanda di divisione di un bene non facente parte della comunione fin dal 1993.

Rilevano che la quantificazione delle quote indicata dal giudice di primo grado era totalmente priva di riferimenti attendibili e che, sulla scorta del valore delle stesse rapportato all'attualità, scaturiva, in base ai calcoli eseguiti dal Tribunale, il loro diritto ad un conguaglio.

Eccepiscono nella comparsa conclusionale che la domanda di scioglimento della comunione non poteva trovare accoglimento in quanto l'appartamento era stato oggetto di interventi edilizi abusivi.

Le censure appaiono prive di pregio.

Osserva la Corte che

-dalla documentazione in atti, e segnatamente dall'atto di assegnazione per notar *Per_2* rep.35217 stipulato in data 6-12-1991, *Testimone_1*, dante causa delle appellanti e *Controparte_1* divenivano proprietari, ciascuno per il 50%, dell'appartamento sito in via degli Orti della Farnesina n.54/B composto da sei vani siti al primo, secondo e terzo piano oltre al garage ed alla cantina, distinto in catasto urbano con l'interno n. 1;

-non è contestato tra le parti che l'immobile era stato successivamente suddiviso in due distinte unità abitative, la prima contrassegnata dall'int.1 bis ed occupata da *Persona_1* posta al piano rialzato ed ammezzato comprendente garage e cantina, la seconda (interno n.1), sita al piano terzo, assegnata dall'appellata;

-in data 24-9-1993 l'appartamento interno n.1 bis veniva alienato per la somma complessiva di €.353.772,97 (£.685.000.000) integralmente corrisposta dall'acquirente;

-nonostante la pari quota di proprietà, in favore di *Persona_1* era devoluto l'importo di €.296.962,71 (£.575.000.000), mentre *Controparte_1* riceveva la somma di €56.810,25 (£.110.000,00);

-la ripartizione non equanime non trova giustificazione ed induce a ritenere che le parti avessero raggiunto un accordo sulla divisione dei beni e concordato che la quota dell'appellata fosse costituita dalla piena titolarità dell'appartamento int.1 e dal conguaglio di €56.810,25, importo versato dagli acquirenti direttamente all'appellata;

-in tal senso depone anche la circostanza – incontestata tra le parti - dell'uso esclusivo da parte di *Persona_1* dell'appartamento compravenduto, tenuto conto, peraltro, che le due porzioni immobiliari hanno diversa consistenza: il bene alienato - posto al piano rialzato ed ammezzato è esteso per mq.117,40 oltre al garage (mq.51,90) e cantina, l'appartamento int. 1 sito al piano terzo, anche se di maggior pregio, figura avere una superficie di soli mq.78;

-deve ritenersi, quindi, come osservato dal giudice di primo grado, che le parti abbiano inteso, attraverso la vendita del cespite, procedere ad una divisione parziale del patrimonio comune con la conseguenza che il bene attribuito al dividendo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, si qualifica come acconto sulla quota spettante in sede di divisione definitiva;

-le appellanti non possono dolersi riguardo al valore delle stesse, tenuto conto che a *Per_1* [...] – loro dante causa - venivano corrisposti per la vendita dell'appartamento €. 296.962,71 somma che, attualizzata al 2011 con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, equivale a circa €.700.000,00;

-tale importo è ben superiore al valore dell'unità immobiliare int.1 - di cui l'appellata chiedeva in via principale l'assegnazione senza conguaglio - stimato dal consulente tecnico, con riferimento all'anno suindicato, in €.435.000,00, importo al quale deve aggiungersi la somma di €.140.000,00 circa, risultante dalla applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati fino

all'anno 2011 sull'importo di €.56.810,25, corrispettivo ricevuto dall'appellata per la vendita dell'appartamento;

-l'eccezione di prescrizione del diritto alla divisione, conformemente alla valutazione del Tribunale, deve ritenersi inammissibile, attesa la tardività della costituzione in primo grado di *Persona_1*, effettuata oltre i termini di cui all'art. 166-167 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio oltre che infondata, ai sensi dell'art.1111 c.c., poiché trattasi di una facoltà inerente l'esercizio del diritto di proprietà e, quindi da ritenersi imprescrittibile;

-in riferimento agli abusi edilizi deve evidenziarsi, sulla scorta degli accertamenti eseguiti, che l'appartamento interno n.1, rispetto all'originaria concessione, era stato ricavato dalla suddivisione dell'originario impianto volumetrico con la creazione di una doppia unità immobiliare e che, per tale modifica, era stata formulata domanda di condono accolta dal Comune di Roma con il rilascio di n.3 concessioni edilizie in sanatoria (nn.272333-273334-273336);

-il fatto che in dette concessioni non risulti l'indicazione catastale dell'appartamento int.n.1 (sub 22) non assume rilievo ai fini della possibilità di ottenere giudizialmente lo scioglimento della comunione, atteso che gli abusi sono stati oggetto di sanatoria e che, attraverso una semplice richiesta di rettifica, il provvedimento amministrativo può essere correttamente riferito all'immobile in questione.

Dalle considerazioni esposte deriva la reiezione dell'appello.

Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellata, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti (D.M. 55/2014), con esclusione della sola fase istruttoria.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

p.q.m.

La Corte,

definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da *Parte_1* e *Parte_2* [...] nei confronti di *Controparte_1* avverso la sentenza n.5202/2013 emessa dal Tribunale di Roma così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna le appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.6.615,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, 9-2-2021

Il Giudice ausiliario est.

dott. Edoardo Mancini

Il Presidente

dott. Nicola Pannullo